

제434회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회) (과학기술원자력법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년4월14일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 공청회 개최의 건
2. 국가연구데이터법 관련 공청회
3. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201292)
4. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201396)
5. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2203556)
6. 울산과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201293)
7. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201294)
8. 광주과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201295)
9. 한국과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201297)
10. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201296)
11. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2205897)

상정된 안건

1. 공청회 개최의 건 2
2. 국가연구데이터법 관련 공청회 2
3. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201292)
..... 14
4. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201396)
..... 14
5. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2203556)
..... 14
6. 울산과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201293) 14
7. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201294) ... 14
8. 광주과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201295) 14
9. 한국과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201297) 14
10. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201296) 14

11. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2205897) 14

(14시05분 개의)

○소위원장 최형두 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제434회 국회(임시회) 제2차 과학기술원자력법안심사소위원회를 개회하겠습니다.

오늘 회의에서는 국가연구데이터법 관련 입법 공청회를 실시하고 이어서 소위에 회부된 9건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

1. 공청회 개최의 건

○소위원장 최형두 의사일정 제1항 공청회 개최의 건을 상정합니다.

이번 공청회는 국가연구데이터법에 대해 학계와 이해관계자로부터 다양한 의견을 청취하려는 것입니다. 국가연구데이터법을 통해 연구데이터를 체계적으로 관리할 필요성이 높아지고 있으므로 공청회가 필요하다는 여러 위원님들의 의견에 따라 여야 간사 간 협의를 통해 과학기술원자력법안심사소위 차원에서 실시하기로 하였다는 점을 말씀드립니다. 그에 따라 오늘 진술인 네 분을 모시고 소위 차원에서 공청회를 실시하고자 합니다.

배부해 드린 자료와 같이 공청회를 실시하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

2. 국가연구데이터법 관련 공청회

(14시06분)

○소위원장 최형두 의사일정 제2항 국가연구데이터법 관련 입법 공청회를 상정합니다.

오늘 공청회에 참석하신 진술인을 소개해 드리겠습니다.

먼저 심원식 성균관대학교 문헌정보학과 교수께서 나와 주셨습니다.

감사합니다.

다음, 임형준 한국과학기술정보연구원 연구데이터센터장께서 나오셨습니다.

고맙습니다.

다음, 정해영 국가생명연구자원정보센터장께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

다음, 신은정 과학기술정책연구원 연구위원께서 나와 주셨습니다.

감사합니다.

(인사)

또한 법안과 관련한 질의답변을 위하여 과학기술정보통신부 박인규 혁신본부장께서 나와 주셨습니다.

감사합니다.

바쁘신 중에도 오늘 공청회에 참석해 주신 진술인들과 과기정통부 관계자들께 소위원장으로 그리고 소위 위원들이 함께 감사말씀 드립니다.

다음은 공청회 진행과 관련하여 간략히 안내말씀 드리겠습니다.

공청회 진행은 진술인의 의견을 차례로 청취한 후에 위원님들께서 질의하는 순서로 실시하겠습니다.

공청회는 국회법 제64조 4항에 따라 위원회의 회의로 진행되기 때문에 질의는 우리 소위원회의 위원들만 하실 수 있으며 진술인들 간의 토론은 허용되지 않는다는 점을 양해해 주시기 바랍니다.

진술인들께서는 한 5분 정도 안팎, 10분을 넘지 않도록 주요사항 위주로 진술해 주시기 바랍니다.

그러면 먼저 심원식 성균관대 교수께서 의견을 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 심원식 존경하는 국회 과학기술정보통신위원회 법안심사소위원회 위원장님 그리고 위원님!

안녕하십니까?

오늘 대한민국의 국가연구 경쟁력 제고를 위한 핵심 과제인 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안에 대해서 전문가로서 의견을 진술할 수 있는 귀중한 자리를 마련해 주셔서 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 법률안에 대한 전반적인 평가를 먼저 말씀드리면, 내용이 먼저 양호하게 구성되어 있다는 점을 강조하고 싶습니다. 특히 국가 연구개발 활동 과정에서 산출되는 연구데이터의 단순한 관리에 그치지 않고 데이터의 생산·보존·관리 그리고 실질적인 재사용·활용에 이르기까지 전 주기에 걸친 관련 규정들을 잘 포괄하고 있습니다. 데이터 생태계의 복잡성을 고려할 때 이러한 포괄적 접근은 매우 긍정적입니다.

무엇보다도 이 법률안은 대한민국 연구 현장에서 체계적인 연구데이터 관련 제도를 구축하는 첫 국가 차원의 정책이라는 점에서 매우 중요한 역사적 그리고 실무적인 의미를 지닌다고 할 수 있겠습니다. 그동안 각 부처나 연구기관 단위에서 파편적으로 관리되어 오던 연구데이터가 비로소 국가적 차원의 일관된 철학과 체계 아래 관리될 수 있는 든든한 법적 근거를 확보하게 된 것입니다.

해외 주요 국가들 동향에 대해서는 이미 자료에 있기 때문에 생략하도록 하겠습니다.

물론 이번 법안이 국회를 통과한다고 해서 내일 당장 하루아침에 대한민국의 모든 연구데이터가 완벽하게 수집되고 원활하게 활용되지는 않을 것입니다. 아직 연구현장에서는 긍정적인 인식이 부족하고 또 현장의 문화로 정착하기에는 미흡한 점이 있습니다. 제도의 도입과 함께 연구문화 자체의 전환을 통한 꾸준한 관심과 지원이 필요한 이유입니다.

그럼에도 불구하고 현장의 변화는 이미 시작되고 있습니다. 많은 국내 연구자들은 국제학술지에 논문을 투고할 때 출판사의 엄격한 데이터 공개 정책에 부응하기 위해 원천데이터를 기탁하거나 전 세계적으로 공개 접근이 가능한 데이터 리포지토리에 자발적으로 데이터를 저장하고 공유하는 일에 점차 익숙해지고 있습니다. 이는 법적인 의무 이전에 국제적 학술생태계의 일원으로서 이미 현장이 데이터 공유의 필요성을 체감하며 발맞추어 가고 있음을 보여 주는 대목입니다. 이번 법안이 연구자에게 새로운 규제·부담으로 인식되지 않고 새로운 연구문화로 제시될 수 있기를 기대합니다.

앞으로 국가연구데이터 생태계는 모든 데이터가 중앙집중식으로 단일한 거대 저장소에 모이는 형태가 되지는 않을 것입니다. 그보다는 실제 연구를 수행한 연구기관이나 해당

학문 분야의 특성을 가장 잘 이해하는 전문가들에 데이터가 일차적으로 축적될 가능성이 큼니다. 그리고 이렇게 분산 축적된 데이터들은 신뢰할 수 있는 기관들끼리 상호 호환되는 표준 프로토콜을 통해 유기적으로 공유되고 연계될 것입니다.

저는 이번 법안이 이러한 분산 연계형 거버넌스를 바탕으로 국내 연구데이터 전문 플랫폼들을 안정적으로 구축하고 나아가 세계적인 수준으로 발전시키는 매우 좋은 계기가 될 것이라고 확신합니다.

법률안의 실효성 제고를 위한 제언을 몇 가지 드리도록 하겠습니다.

본 법률안은 훌륭한 기틀을 제공하고 있지만 현장에서의 실효성을 극대화하고 미래 환경 변화에 유연하게 대응하기 위해 세 가지 측면의 보완을 제시하고자 합니다. 이 부분은 법안 자체보다는 향후 시행령이나 가이드라인에서 보완될 수 있다고 생각합니다.

먼저 연구데이터의 정의에 관해서 조금 더 확대해야 될 필요가 있다고 생각합니다.

본 법안에서는 연구데이터를 연구 결과의 검증 또는 재현에 필요한 자료로 정의하고 있습니다. 현대 과학기술계에서는 기존 가설의 검증을 넘어 빅데이터나 인공지능 학습을 위해 데이터 자체를 생산하는 것을 주된 목적으로 삼는 연구가 증가하고 있습니다. 더욱이 기존 연구 결과의 진정한 검증과 재현을 위해서는 단순한 관측 수치뿐만 아니라 데이터를 처리하고 분석하기 위해 작성된 다양한 소프트웨어 프로그램, 소스 코드, 환경 스크립트 등도 반드시 필요합니다. 따라서 이런 연구데이터 정의에 대한 실질적인 부분을 고려하는 것이 필요하다고 생각합니다.

두 번째로 페어(FAIR) 원칙의 명시적 도입이 필요하다고 생각합니다.

연구데이터의 공개와 공유에 있어서 현재 글로벌 연구데이터 생태계에서는 데이터가 검색 가능해야 되고(Findable), 접근 가능해야 하며, 상호 운용될 수 있어야 하고 궁극적으로 재사용될 수 있어야 한다는 페어 원칙이 널리 준용되고 있습니다. 본 법률안의 조문 내용에도 이러한 정신이 사실상 녹아 있지만 향후 가이드라인 등에서 명시가 되는 것을 기대합니다.

세 번째로 실질적이고 강력한 인센티브 체계 마련이 필요합니다.

연구데이터 관리와 공유를 위한 보상체계, 즉 인센티브의 강화입니다. 효과적인 데이터 관리를 통해 재활용도가 높은 연구데이터를 생산하는 것은 일차적으로 연구자 자신이 최대 수혜자입니다. 현재 학술지 논문 게재나 학술 저서 출판 등에 대해서는 인사고과나 연구비 평가 시 다양한 형태의 보상체계가 확립되어 있습니다. 반면 막대한 시간과 노력이 투입되는 연구데이터의 체계적 관리와 공공을 위한 공유 행위에 대해서는 인센티브 체계가 미비한 상황입니다. 다행스럽게도 본 법률안 1장 5조 3항에 연구데이터 사용에 대한 보상과 평가에 대한 취지가 담겨 있습니다. 향후 이 조항의 취지를 더욱 적극적으로 발전시켜 하위 법령과 사업 지침 등을 통해 연구자들이 피부로 체감할 수 있는 실질적이고 강력한 인센티브 체계가 마련될 필요가 있습니다.

국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안은 대한민국이 진정한 지식강국, 데이터강국으로 도약하기 위해 반드시 거쳐야 할 필수적인 관문이자 디딤돌입니다. 이번에 꼭 법안으로 상정되어 통과되기를 기대합니다.

바쁘신 국정 운영과 의정활동 중에서도 과학기술의 백년대계를 위해 연구 현장의 목소리에 귀 기울여 주시고 훌륭한 법안을 준비해 주신 여러 소위의 위원님들 그리고 법안

마련에 수고를 아끼지 않으신 정부 부처 관계자 여러분께 다시 한번 깊은 존경과 감사의 인사를 드립니다.

이 법안이 무사히 제정되어 연구 현장에 성공적으로 안착하기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

○소위원장 최형두 수고하셨습니다.

신 교수님 감사합니다.

다음은 임형준 연구데이터센터장께서 의견을 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 임형준 안녕하세요? 한국과학기술정보연구원 연구데이터센터장 임형준입니다.

먼저 국가연구데이터법 제정을 위해 공청회 진술인으로 참석하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다.

본 진술인은 연구데이터플랫폼인 DataON의 구축 및 운영을 2020년부터 총괄하고 있고 연구데이터 생산자와 활용자 간의 접점에서 발생할 수 있는 현장에서의 한계와 가능성을 함께 경험해 왔습니다. 오늘 이 공청회에서 연구데이터법 제정을 위해서 실효성을 확보하기 위해 법안에 대한 제 의견을 드리도록 하려고 합니다.

오랜 시간 연구 현장에서는 서로 다른 두 가지의 연구 형태가 공존하고 있습니다. 한 축에서는 천문·우주 분야처럼 개방과 공유를 중심으로 하고 있는 오픈 사이언스 문화가 있습니다. 이 문화는 연구데이터를 널리 공유하고 집단 지성을 활용해서 새로운 발견을, 과학적 발견을 하는 걸 자연스럽게 여기고 있습니다. 허블 우주망원경이라든지 제임스 웹 우주망원경을 활용해서 30년 이상의, 150만 장의 사진을 분석해서 2만 건 이상의 연구논문 성과가 발생하는 과학적 유산이 그 내용입니다.

반면에 소재나 신약 개발 등과 같이 경쟁과 보호를 우선하는 첨단 분야가 있습니다. 이 영역에서는 연구데이터는 막대한 투자와 시간의 결정체이자 곧 기술 경쟁력이기 때문에 비공개로 통해서 기술적 우위를 지키는 것이 합리적인 선택입니다. 특히 소재 명칭 하나와 신약 물질 이름만으로도 기술이 공개되는 경우도 있을 수 있습니다.

이 두 가지의 연구 방식은 각 분야의 특성을 자연스럽게 반영한 결과이고 지금까지 우리에게 이 상반된 두 가지 연구 형태를 접점에 이룰 수 있는 제도적인 기반이 좀 부족했습니다. 보호받아야 될 연구데이터와 공유되어서 과학적 성과를 발생할 수 있는 연구데이터를 두 가지 형태를 제도적 장치를 통해서 이번에 논의된 게 국가연구데이터법입니다.

그래서 확일적으로 개방이나 무조건적인 보호로 치우치는 게 아니라 국가 R&D 사업을 통해 발생한 연구데이터가 다층적인 성격을 고려해서 보다 유연한 기준을 모색하려고 하고 있습니다.

본 법안의 기본 원칙은 공개를 바탕에 두고 있습니다. 하지만 기업이 참여한 연구라든지 영업·기술상 비밀이 포함된 데이터에 한해서는 제23조 2항에 최대 20년까지 비공개로 보호할 수 있는 유예기간을 적용하는 것을 허용하고 있습니다. 그래서 최소한의 식별 정보만 등록을 하고 비공개 보호기관을 통해서 보호를 하게 되고요. 이 결과는 결과적으로 시간이 흐르고 경제적 가치가 소멸된 뒤에는 과학적 발전에 사용할 수 있는 선순환 구조로 되어 있습니다.

그래서 선순환 구조가 현장에 안착하기 위해서는 무엇보다 연구데이터를 생산하고 공유하는 주체인 연구자들의 적극적인 참여가 필수적입니다. 현장에서 무작정으로 연구데이터를 공유하라고 해도 연구자들은 공개하지 않습니다. 그래서 이 법안에 따라서, 제5조의 권리 보호에 따라서 연구자는 생산자로 명확히 표기하고 그 데이터가 활용됐을 때 사회·경제적 가치가 발생한 것에 대해 정당한 보상과 평가를 받을 수 있는 권리를 확고히 보장하고 있습니다.

앞서 말씀드린 오픈 사이언스가 단순적인 문화가 아니라 실질적으로 연구 현장에 정착하기 위해서는 공유에 대한 합당한 인정과 보상이 반드시 뒤따라야 합니다.

제가 현장에서 체감하는 가장 큰 장벽은 기술적인 부분보다 제도적인 부분에 있습니다. 그래서 매년 연구데이터 관리 및 인식에 대한 설문조사를 진행하고 있는데 R&D 수행 과정에서 발생하는 타 연구자의 연구데이터를 활용하겠다는 수치는 2018년 44%에서 작년에 52.6%로 꾸준히 상승하고 있고 개인 차원에서 연구데이터의 관리 중요성을 인식하고 있기 때문에 해마다 증가하고 있고 개인 연구 차원에서 25년에 66%는 연구데이터를 관리를 해야겠다고 하고 있습니다.

반면에 연구데이터 활용이 어려운 이유는 연구데이터에 대한 공개 기준이 모호하고 그 다음에 면책 조항이나 존재 여부에 대한 확인 불가, 플랫폼에 대한 접근의 어려움이 있기 때문에 이러한 부분들이 연구자들에 한해서는 왜 데이터를 등록을 해야 되는지 그 동기를 찾지 못하고 있고요. 활용자들은 데이터를 어떤 기준에서 활용할 수 있는지 좀 어려운 부분들이 있어서 현재 혼란을 겪고 있습니다.

그래서 연구자가 생산자의 권리를 인정받으면서 연구데이터를 등록하면 제24조 2항에 따라서 활용자가 이용 조건에 따라서 데이터를 쓸 수 있도록 연결해 주는 게 연구데이터법의 중요한 역할입니다. 그래서 현재도 이 체계는 동작하고 있지만 법적 근거 없이는 이게 임의적으로 자발적인 것에만 의지하기 때문에 임의적 협력에 머물고 있습니다.

그래서 국가 R&D에서 발생하는 연구데이터에 대해서 최소한의 현황, 발생이 얼마나 되는지의 현황이나 관리를 위해서는 DMP 제출이 의무화되고 플랫폼 등록이나 연계도 법이 있어야 가능합니다. 활용자 입장에서도 AI 학습이나 2차적인 가공에 의해서 발생할 수 있는 경제적 가치를 근거로, 활용 촉진에 대한 근거로 되어 있기 때문에 공정하게 활용할 수 있는 체계도 마련되고 있습니다.

추가적으로 이 법이 적용되는 중소나 벤처기업에 대한 부담에 대해서도 DMP를 작성하는 툴이라든지 잘 작성된 사례를 공표하고 그다음에 컨설팅이라든지 공용 보안 저장소를 제공함으로써 제도가 잘 정착되기 전까지 충분한 현장 지원이 병행되어야 된다고 생각합니다.

그래서 연구데이터법은 다양한 연구 현장에서 연구자와 활용자가 모두 신뢰하고 참여할 수 있는 연구 생태계를 만드는 것이고요, 이는 곧 국가 과학 경쟁력을 확보할 수 있는 기반을 마련하는 것입니다.

이 법안에 대한 깊은 관심을 부탁드립니다.

감사합니다.

○소위원장 최형두 임형준 센터장님 감사합니다.

수고하셨습니다.

다음은 정해영 국가생명연구자원정보센터장께서 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 정해영 제 의견을 말씀드리겠습니다.

저희 센터 이름이 약간 좀 생소하실 텐데요, 출연연구소인 한국생명공학연구원 안에 법에 의해 설치된 센터입니다.

저희 센터 KOBIC은 생명연구자원법이라는 법률적인 근거가 있었기 때문에 바이오 분야 국가연구개발사업에서 도출된 연구성과물 중에 데이터 분야의 것을 비교적 수월하게 빨리 모을 수 있었다고 생각하고 있습니다. 이게 과학기술 전 분야의 연구데이터를 국가 자산으로서 종합적으로 관리할 수 있는 근거 법률을 마련하게 된 것으로 여기고 매우 기쁘게 생각합니다. 이에 대해서 몇 가지, 바이오 분야에서 경험했었던 것을 내용으로 말씀드리겠습니다.

연구데이터는 그 분야가 매우 다양합니다. 그렇기 때문에 각각에 대한 표준화와 품질 관리가 매우 중요하고요. 그래서 전문 분야별 전문센터의 역할도 매우 중요합니다. 동일한, 똑같이 보이는 유전체 해독 데이터라 하더라도 세부 분야, 이게 보건의료냐 아니면 그냥 순수 바이오냐에 따라서 실험데이터와 또 같이 제공돼야 되는 부가정보—메타정보라고 부르는데—이것의 특성과 범위가 매우 다르기 때문입니다.

따라서 국가연구데이터센터와 분야별 전문센터의 조화로운 운영이 필요하고 또 각 전문센터가 실제로 보유한 데이터는 국가연구데이터센터와 반드시 연계를 제공해야 됩니다.

이 법안은 16조 2항에서 통합 플랫폼과 전문 플랫폼의 구축과 운영에 관한 사항에 잘 나오고 있는데요. 통합 플랫폼에서 모든 분야에 검색이 가능하도록 데이터 연계를 아주 구체적으로 강화할 필요가 있다고 생각합니다. 그리고 연구자한테 전문 플랫폼하고 통합 플랫폼에다 각각 데이터를 등록해라라고 하면 굉장히 번거롭고 부담스러운 게 되기 때문에 전문플랫폼에 등록만 하더라도 자동으로 연계가 돼서 통합플랫폼에서 검색을 할 수 있도록 메타데이터가 잘 연계되도록 그런 기술적 장치가 마련돼야 한다고 생각합니다.

그리고 여러 차례 강조된 이야기인데요 데이터 등록 및 공유에 힘을 쓴 주체한테 보상책이 필요합니다. 이 법안 제5조 3항에 데이터생산자가 정당한 보상과 평가를 받을 권리를 갖는다고 원칙적으로 선언을 하였는데 적극적인 공유 노력을 이끌어 내기 위해서는 법령 시행 초기에 적절한 인센티브를 제공하는 것이 좋을 것 같습니다. 언젠가는 유인책이나 혹은 벌칙 같은 것이 없더라도 모두 마인드가 확산이 돼서 데이터를 잘 공유할 수 있게 되면 좋겠습니다.

그리고 연구데이터에는 생각보다 많은 이해당사자가 있습니다. 아까 임 센터장님께서 생산자라는 표현을 하셨는데요, 본 대안 5조에서는 연구개발과제를 수행한 기관이 해당 연구자료로부터 데이터를 승계하는 것을 원칙으로 한다고 하였습니다. 그런데 연구자가 사람을 대상으로 하는 연구를 할 때 정보나 시료를 생산자가 아닌 또 다른 참여자한테 얻어서 연구를 해야 되는데요 이때는 생명윤리법하고 개인정보 보호법의 강력한 규제대상이 됩니다. 따라서 정보 혹은 시료를 제공하는 사람이 그 결과를 연구 목적으로 현재는 목표가 정해져 있지 않지만 미래의 제삼자한테 제공하고 싶다고 하는 명시된 동의서가 없으면 연구데이터 공유 및 활용이 굉장히 어렵습니다.

그래서 이러한 어려움을 해소하기 위해서 가명처리 특례 등도 있고요. 그런데 현장에

서는 이것을 적극적으로 활용하지 못하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 데이터 보유나 관리 실태 그리고 기본계획 수립 이런 건 모두가 중요한데 서로 부딪히는 법률 간의 문제를 잘 해소해서 연구를 하는 사람들이 ‘내가 이 데이터를 연구하고 싶는데 이것 어디 걸리는 것 아닌가’ 그런 우려 없이 자유롭게 연구에 활용해서 국가경제에 기여할 수 있는 바탕이 마련되었으면 합니다.

그리고 제23조는 기업들을 위한 내용인 거라고 생각되는데요, 데이터를 공개·비공개로 구별을 하고 비공개인 경우에는 등록부터 연계 및 공개까지도 일정 기간 최대 20년까지 유보할 수 있다고 하셨는데 그러나 실테이터가 아닌 메타데이터는 공개 기간 설정과 관계없이 반드시 등록하고 공개해서 데이터가 정말 존재하고 그래서 그 여부를 파악한 다음에 향후 활용 가능성을 연구계가 혹은 산업계가 미리 알 수 있게 하고 그리고 실테이터만 일정 기간 동안 공개를 제한하는 것이 바람직하다고 저는 생각을 합니다.

그리고 민감한 인체유래 데이터의 경우에도 가명처리라든가 규제 특례 등을 이용해서 활용을 유도하려고 힘쓰는 활동들이 있는데요. 또 다른 표현에서 바이오데이터 활용 및 인공지능바이오 연구개발 촉진에 관한 법률안도 지금 추진 중으로 알고 있습니다. 어쩌면 국가연구데이터의 관리와 활용에 대한 기본법이 될 오늘 논의하는 이 법안이 이러한 근본적인 문제를 잘 해결할 수 있는 법으로서 어떤 장치가 제시될 수 있다면 좋을 것 같습니다.

고맙습니다.

○소위원장 최형두 정해영 센터장님 감사합니다.

수고하셨습니다.

다음, 신은정 과학기술정책연구원 연구위원께서 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 신은정 안녕하십니까? 과학기술정책연구원 신은정입니다.

우선 본 국가연구데이터법 관련하여 계속해서 심의를 해 주시고 오늘 공청회까지 이끌어 주신 과학기술원자력법안심사소위원회의 위원장님을 비롯한 국회의원님들 감사인사 드립니다.

본 진술을 통해서 법률의 제정 의의와 목표, 범위 그리고 주요 내용에 관한 간단한 의견을 드리겠습니다.

저는 과학기술정책연구를 주요 임무로 하는 정부출연연구기관에서 10여 년간 근무하면서 디지털 전환기의 연구환경 변화, 오픈 사이언스, 연구데이터 관련된 정책연구를 주로 담당해 왔습니다.

2015년 우리 정부가 세계과기관계장관회의를 개최할 때부터 글로벌 차원의 오픈 사이언스 어젠다 형성에 지속해서 참여해 왔고 특히 국가 R&D 연구데이터의 접근성을 높이기 위해서 그간 많은 노력을 해 왔음을 익히 알고 있습니다. 그간의 노력으로 현재 우리나라도 오늘 자리해 주신 한국과학기술정보연구원에서 운영하시는 데이터온(DataON) 서비스라든가 국가생명연구자원정보센터에서 운영하는 K-BDS 그리고 소재 분야의 K-MDS 등 연구데이터플랫폼이 이미 구축·운영되고 있고 주요 국가 R&D 사업에서 데이터관리계획을 작성·점검하고 있습니다.

하지만 본 법률의 입법취지와 배경에서 제시된 바와 같이 과학계에 인공지능 도입과 디지털 전환이 가속화되고 있고 이러한 가운데 범정부 차원의 통합적인 연구데이터 관리

와 범기관적인 실천·활용이 필요한 시점입니다. 본 법률은 기본적인 국가연구데이터의 관리·활용 원칙과 규범을 제시하고 있습니다.

우리나라뿐만 아니라 연구개발 활동이 활발한 세계 주요국에서는 이미 공적자금이 투입된 연구데이터의 접근성과 활용성을 높이기 위해서 일련의 조치들을 취해 왔습니다. OECD는 2007년부터 이미 공공지원 연구데이터 접근성 제고를 위해서 권고를 마련·제시한 바 있고 2021년에는 관련 권고를 갱신한 바 있습니다. 미국·유럽·일본 그리고 최근 중국까지 관련 정책이 본격 시행되고 있음을 본 진술서의 세부적인 내용으로 말씀하도록 하겠습니다. 표로 제시했습니다. 참고해 주십시오.

세계 주요국의 경우에는 정책이나 법제뿐만 아니라 연구현장의 데이터 인프라와 실천 조직도 빠르게 확충되고 있습니다. 반면에 우리나라는 연구개발 규모에 상응하는 연구데이터 기반이 아직 부족한 상황이라고 생각합니다.

이런 상황에서 본 법률은 적어도 네 가지 측면에서 큰 진전이 있다고 생각합니다.

첫 번째는 본 법률은 국가연구데이터 통합플랫폼, 전문플랫폼, 기관별 저장소 등 이러한 기반시설을 확충할 수 있는 지원 근거를 포함하고 있어서 우리나라 연구데이터 생태계 확충에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

둘째, 본 법률은 연구데이터 국가 관리의 범위를 설정하고 체계를 마련했습니다. 현재 과학기술정보처리기준에 담겨 있는 연구데이터의 정의를 준용하면서도 관리 외연을 합리적인 수준으로 넓혀 국가연구데이터를 재정의하였습니다.

또한 데이터를 생산하는 연구자의 생산자 권리를 강조하면서도 소속 기관에서 해당 권리를 승계하고 기관 차원의 관리 책임을 다하도록 하여서 전체적으로 연구자, 연구기관이 데이터 공동 관리 책임을 가질 수 있는 구조를 만들었습니다.

셋째, 본 법률의 심사 과정에서 적용의 범위와 데이터 공개 대 보호의 균형을 심도 있게 검토하면서 특히 본 소위에서 여러 논의들이 이루어진 것으로 알고 있습니다. 이러한 제기된 다양한 이슈들을 고려해서 현재 제시된 대안은 데이터의 공개 원칙을 천명하면서도 비공개 대상과 기간, 적용 범위 조정 등이 이루어져서 현실적인 타협점을 마련하였다고 생각합니다.

넷째, 무엇보다 연구데이터는 연구개발 특수성을 고스란히 담고 있습니다. 공공데이터나 행정정보로 환원될 수 없는 연구·혁신의 특수성을 고려할 필요가 있는데 본 법률에서는 연구데이터 생산자 권리, 데이터 활용 시 출처 표시 그다음에 데이터 활용 기반의 연구·혁신 가치 창출 가능성 등을 명시적으로 밝혀 데이터 기반 연구·혁신의 기반을 제공하고 있다고 생각합니다.

향후 세부 조문 수정이나 시행령, 시행규칙 마련을 위해서 두 가지 추가적으로 의견을 드리겠습니다.

첫 번째, 제25조제2항에서 ‘국가연구데이터를 소유하는 기관 또는 연구자’라고 표현한 부분을 ‘국가연구데이터에 관한 권리를 보유 혹은 승계한 기관 또는 연구자’로 수정할 것을 제안드립니다. 그 이유는 데이터를 소유한다는 것에 대해서 학술적·실천적 논쟁이 여전히 진행 중인 상황이어서 소유라는 개념을 새롭게 도입하기보다는 앞 조항에서 명시했던 위당을 그대로 사용해서 ‘보유 혹은 승계’라는 용어를 사용하면 법률적 혼란이 최소화 될 것으로 생각합니다.

둘째, 시행령과 시행규칙 등을 마련하는 과정에서 연구현장의 부담을 완화하기 위하여 연구데이터관리계획을 담당하는 연구개발관리전문기관과 연구데이터의 등록·제공을 담당하는 데이터플랫폼 간의 협조체계를 구축할 수 있는 부분을 더욱 구체화하면 좋겠습니다.

전반적으로 본 법률을 기반으로 세부적인 지침 조정은 충분히 가능할 것으로 생각하며 대안으로 제시된 본 법률의 방향성과 전체 구성이 적절하고 이 안을 마련해 주신 관계자 분들께 다시 한번 감사인사를 드립니다.

○소위원장 최형두 신은정 과학기술정책연구원 연구위원님, 지난 10년간의 연구성과 또 글로벌 사례까지 일목요연하게 종합적으로 잘 정리해 주셨습니다.

수고하셨습니다.

다음은 위원님들의 질의 순서입니다.

소위원장의 허가를 내야 되는데 소위 차원의 공청회임을 감안해서 자유롭게 발언하십시오. 하시는데, 지금 법안 처리 등을 위해서, 또 국조특위와 일정 시간을 맞추는 것도 있어서 죄송합니다만 50분에 의결을 해야 될 이유가 있습니다. 그래서……

○황정아 위원 50분에 해 달라고 하셨어요?

○소위원장 최형두 예.

그런데 워낙 설명을 잘하셔서 가지고 위원님들이……

우선 황정아 의원님 대표발의하셨으니까 황정아 의원님부터 전문가들께 질의하십시오.

○황정아 위원 대전 유성을 황정아 위원입니다.

오늘 네 분의 전문가 여러분들의 의견이 정말 도움이 많이 되는 것 같습니다. 저희도 기존에 사실 이 법안의 중요성 그리고 필요성, 시의성에 대해서는 소위 차원에서도 매우 여러 번 토의가 있었고요 그리고 산업계의 우려 사항들에 대해서도 이미 보완을 한 바가 있습니다. 정부안에서 저희가 보완을 다 했구요.

그럼에도 불구하고 제안해 주신 부분들이 좀 있어요. 아까 정해영 센터장님 말씀하셨던 부분에서 매우 공감하는데, 연구데이터에 많은 이해당사자가 같이 연관이 되어 있기 때문에 연구자료를 만드신 분과 활용하시는 분, 보관하시는 분들의 이해가 전부 다를 수 있습니다. 그리고 우리가 공익의 목적으로 데이터를 공유하려고 하는 거고 그다음에 데이터를 제공하고자 함이 분명함에도 불구하고 만드시는 분이나 그걸 활용하시는 분이 혹시 이게 범법이 아닌지 우려할 부분이 아직도 법률적으로 미완된 부분이 있는 것 같습니다.

그래서 법률 간의 문제를 해소하는 부분이 필요하다고 말씀하셨는데 예를 들어 바이오 데이터 활용 및 인공지능바이오 연구개발 촉진에 관한 법률안도 이미 있는데, 바이오데이터에 관한 법률안, 기타 다른 분야도 아마 데이터에 관한 다른 법률안들이 있을 수 있어요. 그러나 우리가 지금 소위에서 의논하고 있는 이 법안이 국가연구데이터 관련해서는 기본법안이 되는 만큼 다른 법안들하고 상충이 되지 않는지 살펴봐야 되는 부분이 있는 것 같고요 보완해야 될 부분이 있는지 검토가 필요할 것 같기는 합니다. 그리고 법률 간의 문제, 그러니까 기존의 다른 법률과 혹시나 중복이 된다든지 상충이 된다든지 하는 부분이, 혹시 저희가 놓친 부분이 있는지 모르겠습니다.

아까 신은정 위원님 얘기하셨던 데이터생산자의 권리성 그 부분 되게 중요할 것 같고

요. 그다음에 인용을 했을 때 인용 의무화하는 부분, 그래서 현장에서 이것을 적용하려면 많은 도움이 필요할 것 같다고 임형준 센터장님이 말씀하셨었는데 이런 세부적인 것들을, 제가 지난 소위에서도 말씀드렸었는데 일단 기본법은 통과를 시키고 그다음에 구체적으로 시행령이나 조문들을 만들어야 되거든요, 시행령·시행규칙 조문 등을 만들 때 말씀하셨던 것들을 부대의견이나 아니면 시행령에 담아 가지고 조금 더 보완할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그래서 오늘 주신 의견들이 시행령을 만드는 데 굉장히 도움이 될 것 같다 그렇게 말씀드리고 싶습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 감사합니다.

여기에 대해서 진술인들께서 특별히 덧붙일 의견이 있으십니까?

○진술인 정해영 국가생명연구자원정보센터의 정해영입니다.

제가 바이오 분야의 특수성 그리고 저희 의견을 드렸었는데 오늘 이 의견을 들고 오면서도 걱정을 많이 했습니다. 어쨌면 국가연구데이터법의 법안에서 다루는 범위를 넘어간 부분에 대해서 제가 어쨌잖게 의견을 드리는 게 아닐까 하는 걱정이 좀 있었는데, 저희가 먼저 일을 하다 보니까, 항상 사람과 관계된 법은 데이터를 제공할 연구자뿐만이 아니라 가장 중요한 주체일 수도 있는 샘플 혹은 정보제공자에 대한 권리를 보장해야 된다는 법이 굉장히 많은 규제를 하고 있거든요. 그래서 바이오데이터법도 그런 취지에서 개선하고자 만들어진 것으로 생각이 되는데, 큰 틀에서는 일단 기본법 형태로 애쓰신 대로 만들어져야 된다고 생각을 하고요 구체적인 시행령이라든가 그 단계에서 정말로 잘 살펴주셔서 연구자나 아니면 데이터를 제공하는 사람이나 또 관리를 하는 기관이나 서로 모두 만족할 수 있게, 그래서 결과적으로는 잘 활용돼서 국가경제에 기여했다라는 평가를 들을 수 있도록 그렇게 마련해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.

○소위원장 최형두 다른 진술인들 하실 말씀 있으면 자연스레 덧붙이셔도 됩니다.

다음에 박정훈 위원님 질의하실 거지요?

○박정훈 위원 예. 잠깐만 확인하고 있는 게 있어서……

○소위원장 최형두 확인하실 동안에 제가 여쭙보겠습니다.

데이터를 공개하고 공유하는 문제하고 또 보호라는 상반되는 가치를 어떻게 균형 잡을 것인가의 문제인데 신은정 연구위원님 발표에 죽 나와 있습니다만 트럼프 정부가 연구안보 강화조치, 그 나라마다 자기들 연구성과를 공유하지 않고 국가적 차원에서 보호하려는 경향이 있을 테고 또 한편으로는 오픈 사이언스라는 기조가 있을 텐데 그것도 지난 10년 사이에 기조가 또 많이 바뀌었을 거거든요.

그러면 우리나라 법안은 지금 이런 국가핵심기술 보호 또 글로벌 협력, 글로벌 협력을 넘어서서 당장 국내에서도 우리 기업이 연구한 성과를 공유했을 경우에 그동안의 노력이 다른 기업에게 공유되면 우리 기업의 이익을 해치는 것 아니냐 이런 것도 걱정이 있을 텐데……

특히 글로벌 연구를 많이 하셨으니까, 우리 법안이 국가핵심기술 보호와 글로벌 협력이라는 그런 두 마리 토끼를 동시에 잡기 위해서…… 왜냐하면 우리가 글로벌 과학기술 국가로서 우뚝 서기 위해서는 글로벌 표준을 선도한다든가 이런 문제에서 아까 심원식 교수님 말씀하신 것처럼 FAIR 같은 것이라도 정확히 해 주면 대한민국은 굉장히 이런

데 대해서 파인더블(findable)한 정보가 많다고 느낄 거고 우리를 자연히 과학 강국으로 인식할 텐데, 그런데 너무 깊숙하게 들어가다 보면 우리의 핵심기술이 지나치게 공유돼서 유출되는 우려도 있지 않겠습니까. 그런 균형을 어떻게 잡아야 될까요?

○**진술인 신은정** 일단 시간 관계상 해외 동향에 대해서 그냥 표로 같음을 했는데 조금 더 추가로 말씀드리고 위원장님께서 질의해 주신 부분에 대한 제 소견도 말씀드리겠습니다.

일단은 초창기 2013년 오픈 데이터 차터(Open Data Charter)가 G7국가 중심으로 채택될 때만 하더라도 오픈 바이 디폴트(Open by Default), 그러니까 공개를 전제로 하는 공개 이니셔티브가 아주 강했던 그런 시절이 있었는데 지금은 저희가 다 익히 체험하고 있는 것처럼 국가안보나 기술패권 경쟁의 그런 흐름이 더 강화되면서 오픈 바이 디폴트보다는 공개와 보호의 균형을 맞추려는 국가의 전략적인 선택들이 더 확산되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.

그래서 미국 같은 경우에도 민주당 중심으로 오바마 정부, 바이든 정부에서 시작했던 이런 공공액세스 정책, 그러니까 연방정부 지원을 받아서 연구한 데에서 나온 출판물과 연구데이터를 공개하도록 해서 시민사회에서도 널리, 글로벌사회에서 널리 사용할 수 있도록 했던 기존의 그런 방침은 유지하지만 트럼프 정부에서는 이 부분에 대해서 연구 안보, 연구 진실성 조치를 더 강화해서 해당 연구의 결과를 증빙하는 데이터로서의 신뢰성 그리고 그것의 추적 가능성 이런 부분들을 강화하는 조치들을 더 하고 있습니다.

그런데 이러한 동향이 사실은 완전 대척점에 있다고 보기는 어려운 것이 사실 좋은 과학, 우수한 첨단기술을 개발하는 그런 과정에서 신뢰 기반의 데이터를 확보하고 공유하고 검증하는 것은 하여튼 공통적으로 필요한 일이기 때문에, 그래서 전반적으로 연구데이터의 이런 관리·활용 체계를 만드는 것은 보호와 개방의 균형을 맞추는 그런 기반 차원에서 꼭 필요한 일이라고 생각을 하고요.

두 가지 전략이 동시에 필요한 것 같습니다. 첨단기술이나 최선의 과학기술 지식을 탐색하기 위해서, 그리고 글로벌 협력을 확보하면서 우수한 연구진과 교류하고 프런티어 연구를 해 나가기 위해서 지금과 같은 이러한 글로벌 차원의 연구데이터 규범들을 제도화하는 것은 너무도 중요한 것 같고요.

동시에 국내적으로 어느 단계에서는 전략기술 그리고 국가자산이 될 수 있는 그런 데이터에 대해서 선제적으로 스크리닝을 하고 보호하는 조치를 만드는 것도 필요하다고 생각합니다.

그런데 본 법안이 사실 그러한 논의들을 심도 깊이 진행해서 그 균형점을 잘 반영하고 있다고 일단 생각하고 있고요. 균형점을 마련해서 시행하는 실천 단계의 그런 조치들은 시행령, 시행규칙 그리고 연구 분야 단위에서 전문가들의 노력으로 또 보완될 수 있을 거라고 생각합니다.

○**소위원장 최형두** 감사합니다.

박정훈 위원님.

○**박정훈 위원** 박정훈입니다.

신은정 연구원님 말씀하신 것 중에 문구를 좀 수정할 필요가 있다고 말씀하신 내용에 제가 공감이 되거든요. 그러면 의결할 때 법안 내용에 이걸 반영해서 의결을 해야 되지

않을까 싶은데요.

박인규 본부장님은 어떻게 보셨습니까?

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 이미 다 반영된 걸로 알고 있습니다.

○박정훈 위원 반영돼 있는 거지요?

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 예.

○박정훈 위원 그리고……

○전문위원 강대훈 전문위원이 잠깐 말씀드리겠습니다.

위원님, 지금 소위자료에 있는 안에는 25조 또 24조에도 관련이 돼 있는데 거기에는 아직 국가연구데이터를 소유하는 걸로 돼 있습니다.

○박정훈 위원 그러니까요, 그렇게 돼서 제가 질문드리는 겁니다.

○전문위원 강대훈 그런데 지금 저희가 검토를 해 봤는데 진술인 의견대로 하는 것이…… 국가연구데이터를 소유한다는 것 자체가 좀 모호하기 때문에……

○박정훈 위원 그러니까 맞아 보여요. 진술인 의견이 맞아 보여서 그런 거지요.

○전문위원 강대훈 예. 그래서 ‘국가연구데이터에 관한 권리를 보유하거나 승계한’으로 하는 게 좀 더 타당하다고 그렇게 생각이 됩니다.

그 부분은 소위자료에서 수정을 해야 될 것 같습니다.

○박정훈 위원 수정해서 의결해야 될 것 같습니다.

그리고 심원식 교수님께 여쭙볼 텐데 저도 개인적으로 언론사 근무할 때, 언론사에서 중요하게 생각하는 게 인물정보거든요. 그러니까 인물에 대해서 일반적인 정보들은 올라와 있는데 각각의 기자들이 만나서 취재하면서 느꼈던 점, 개별적으로 이 사람과 관련된 정보 이런 것들을 하나의 데이터베이스로 만드는 작업이 언론사에서 필요한데 그걸 자발적으로 하지를 않아요, 왜냐하면 인센티브가 없기 때문에. 그래서 나만 알고 싶은 거지요. 그래서 나만 아는 것을 남들과 공유했을 때 나에게 인센티브가 있어야지만 우리가 만들려고 그러는 이 틀이 실효성이 생기는 거고 데이터의 힘이 생기는 건데 지금 제안하시기로는 인센티브를 강화할 수 있는 방법을 좀 찾아봐야겠다. 하위 법령이나 아니면 다른 방법을 통해서 연구를 해야 된다고 하는데 이 법안에 넣을 수는 없을 것 같고요, 그렇지요? 법안에 넣기는 어려울 것 같고.

예를 들어 다른 케이스나 이런 데서, 하위 법령이나 아니면 다른 방법을 통해서 인센티브를 조금 반영한 케이스들이 있는지 설명해 주실래요?

○진술인 심원식 성균관대학교 심원식 교수입니다.

방금 질문하신 부분에 대해서는, 사실 연구 성과물에 대해서는 인용이라는 부분이 가장 크게 인센티브로 작용을 하고 있지만 데이터…… 그러면 저희가 기계적으로 데이터에 대해서도 인용을 해 주는 걸로 하면 되지 않겠느냐 이렇게 생각할 수 있겠지요.

반면에 정해영 센터장님 말씀하신 것처럼 데이터에 대해서는 이해 관계가 훨씬 더 복잡하고 그런 게 있기 때문에, 저는 그럼에도 불구하고 시스템적으로는 이런 부분이 필요하다고 생각합니다.

지금 국가에서 생산, 이렇게 축적하고 있는 이런 여러 가지 데이터들이 인용되기에는 아직 극히 미비한 상태입니다. 그런 것들을 해결할 수 있는 것 중의 하나가 식별자 같은 것들을 통해서 우리가 할 수 있는데 앞으로 플랫폼을 만들 때 공통된 식별자를 사용한다

든지 이런 것들을 통해서, 그리고 아까 센터장님 말씀하신 메타데이터 이런 부분들도 시스템적으로 해결할 수 있는 부분이 앞으로 전문센터나 아니면 국가통합시스템에 꼭 포함이 된다면 적어도 그런 기반이 마련될 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다.

○박정훈 위원 충분히 느껴지지는 않는데 좀 더 과감한 인센티브 같은 것들을 반영할 수 있는 방법에 대해서 정부에서도 좀 고민을 해 주시고요, 대안을 내 주셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 최형두 이제 더 이상 질의하실 위원님이 안 계실 것 같습니다. 그렇지요?

오늘 공청회에서 다양한 내용이 논의되었습니다. 짧은 시간이었지만 진술인으로 오신 분들께서 자료를 너무 꼼꼼하게 잘 정리해 주셔서 여러 고견들과 위원님들의 의견이 해당 법안심사 때 같이 논의될 수 있겠습니다.

바쁘신 와중에도 공청회에 참석해 주신 진술인분들께 정말 감사드리며 진술인분들은 이석하셔도 좋습니다.

좀 아쉬운가요?

나중에 혹시 시행령 보완할 일이 있을 때 그때 또 공청회를 갖도록 하겠습니다.

○박정훈 위원 고맙습니다.

○소위원장 최형두 교수님 감사합니다.

지난 소위에 이어서 계속해서 국가연구데이터법에 대한 논의를 하겠습니다.

오늘 법안 심사를 위해서 과기정통부 혁신본부장 등 관계 공무원이 참석하셨습니다.

회의 진행은 소위자료를 중심으로 먼저 전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안별로 의결하도록 하겠습니다.

3. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201292)
4. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201396)
5. 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2203556)
6. 울산과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201293)
7. 대구경북과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201294)
8. 광주과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201295)
9. 한국과학기술원법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201297)
10. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2201296)
11. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(노종면 의원 대표발의)(의안번호 2205897)

(14시49분)

○소위원장 최형두 의사일정 제3항 복기왕 의원 대표발의, 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안부터 의사일정 제11항 노종면 의원 대표발의, 과학기술분야 정부

출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안까지 이상 9건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

의사일정 제3항부터 제11항까지에 대해 전문위원께서는 보고해 주시기 바랍니다.

지난번에 긴 논의가 있었으니까 전문위원께서는 짧게 짧게 해 주시면 좋겠습니다.

○전문위원 강대훈 예, 알겠습니다.

지난번에 여기 내용 앞부분, 부처 협의 내용이나 대안 부분은 다 말씀을 드렸고요. 그리고 7페이지 지난 소위 논의사항 그리고 8페이지에 걸쳐서 말씀을 드렸고 9페이지의 이번 3개 제정안이 통과할 경우에는 연구데이터 관련 시책을 개별법으로 규정하려는 6건의 아래 법률들은 이 법안에 반영되어서 폐기될 예정이라는 말씀 다시 한번 드립니다.

그리고 조금 전 공청회에서 진술인 의견 부분 중에 처음에 의견을 주신 심원식 교수님의 법률안에 관한 연구데이터 정의 확대나 구체화 필요 이런 부분은 법안에서 해석으로나 아니면 시행령을 고쳐서 반영할 수가 있을 것 같고.

그리고 아까 박정훈 위원님 말씀하신 부분, 신은정 연구위원이 제시한 연구데이터가 24조도 관련돼 있습니다. 그래서 24조·25조의 ‘연구데이터를 소유하는’이라는 개념은 좀 모호하기 때문에 아까 연구위원이 제안한 대로 ‘연구데이터에 관한 권리를 보유하거나 승계한’으로 고쳐서 통과시키면 더 적절할 것 같습니다.

지금 소위자료에는 그게 반영이 안 돼 있는데 그걸 반영해서 통과를 시키고 그 대안을 만들어서 전체회의에서 축조심사를 하면 될 것 같습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 최형두 이준석 위원님 오셨습니다.

○박정훈 위원 극적으로 왔네. 지금 딱 의결할 타이밍인데.

○소위원장 최형두 오늘 굉장히 유익한 논의가 있었습니다. 이준석 대표께서 오시는 바람에 마지막에 더 빛나게 됐습니다.

○이준석 위원 저도 동의합니다, 뭔지 모르지만.

○소위원장 최형두 그리고 마지막에 박정훈 위원께서 예리하게 딱 그 조항까지 지적해 주셔서 더욱 정확하게 된 것 같습니다.

그러면 의사일정 제3항부터……

정부 측 의견 듣겠습니다.

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 정부 측 의견은 전부 수용이고요.

마지막으로 그 의의만 하나 말씀드리면 초창기 때 저희가 상당히 오랜 기간 동안 왔다 갔다 했었는데 인문사회데이터 제외하는 건하고 그다음에 기업데이터였습니다.

그런데 여기서 굉장히 중요시 여기는 포인트 하나만 지적하고 싶은 것은 기업 측 입장에서 소위 등록을 하고 비공개로 갔을 때가 훨씬 더 보호하는 측면이 큼니다. 만약에 등록 자체를 안 하게 되면 사실은 기업 내에서 데이터를 개인적인 차원에서 빼돌린다거나 하는 것을 보호받을 수 없거든요. 그래서 비공개 20년까지 들어가고 완성돼서 매우 흡족하게 생각합니다.

감사합니다.

○소위원장 최형두 위원님들의 충분한 논의가 있었기 때문에 이제 바로 의결에 들어가겠습니다.

의사일정 제3항부터 제11항까지는 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에
서 합의된 사항을 통합 조정한 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(대안)
을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

오늘 의결한 법률안에 대한 작성과 체계·자구 정리에 관해서는 소위원장에게 위임해
주시기 바랍니다.

오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

과기정통부 혁신본부장을 비롯한 관계자 여러분 수고하셨습니다.

위원님들과 보좌 직원들, 전문위원을 비롯한 과방위 직원, 의정기록과 직원 여러분도
수고 많으셨습니다.

특히 예리한 법안 수정의견을 내 주신 박정훈 위원님 또 대표발의해 주신 황정아 의원
님, 국조특위랑 동시에 뛰느라고 애쓰시는 이주희 위원님 그리고 정확하게 시간 맞춰 의
결 시간에 들어와 주신 이준석 위원님께 감사드립니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(14시55분 산회)

○출석 위원(5인)

박정훈 이주희 이준석 최형두 황정아

○청가 위원(1인)

김우영

○출석 전문위원 및 입법심의관

전문위원 강대훈

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

과학기술혁신본부장 박인규

미래인재정책국장 이준배

성과평가정책국장 홍순정

기초원천연구정책관 윤경숙

○출석 진술인

심원식(성균관대학교 교수)

임형준(한국과학기술정보연구원 연구데이터센터장)

정해영(국가생명연구자원정보센터장)

신은정(과학기술정책연구원 연구위원)